

LA SENTÈNCIA

La sentència és una resolució judicial subscripta pel jutge que decideix definitivament el plet o la causa en qualsevol instància o recurs, o que, d'acord amb les lleis d'enjudiciament, ha de tenir aquesta forma.

Segons l'article 248.3 de la LOPJ, les sentències han de contenir, en paràgrafs separats i numerats, els fets, els fets provats —si n'hi ha—, els raonaments jurídics i la decisió.

La numeració pot ser amb xifres (1, 2, 3, etc.) o amb ordinals sense abreujar (*Primer, Segon, Tercer*, etc.). Si només s'hi ha de fer constar un fet o un raonament jurídic, es pot introduir amb l'expressió *Únic*. En tot cas, cal fer una tria coherent dins del mateix document: si es numeren els fets amb xifres cal numerar amb xifres, i no pas amb ordinals, els raonaments jurídics.

A diferència dels altres documents judicials, en la sentència la identificació de les parts és un bloc obligatori.

A l'apartat de *Fets* o *Relació de fets* s'han de consignar les pretensions de les parts i els fets en què les fonamenten, així com, si escau, el camí processal que ha seguit la causa.

A l'apartat de *Fets provats*, si n'hi ha, cal consignar els fets que el jutge considera demostrats, i que són els que constitueixen l'objecte de la causa. També cal fer-hi constar les proves practicades que els justifiquen.

Sota l'encapçalament *Fonaments de dret*, *Fonaments jurídics* o *Raonaments jurídics* s'han d'esmentar les qüestions de dret adduïdes per les parts i les que el jutge consideri aplicables al cas.

La *Decisió* (l'encapçalament *Part dispositiva* es reserva per a la interlocutòria) conté la part resolutòria del document. Si s'hi tracten diverses qüestions, també es poden numerar els diferents paràgrafs. És preferible no utilitzar com a títol d'aquest apartat un verb (per exemple, *Decideixo* o *Decidim*).

En la sentència, com en totes les resolucions, cal indicar si es tracta d'una resolució ferma o si s'hi pot interposar algun recurs. En aquest últim cas, cal especificar el recurs escaient, l'òrgan davant del qual s'ha d'interposar i el termini per fer-ho. A més, d'acord amb la disposició addicional quinzena de la Llei orgànica del poder judicial, si és necessari constituir un dipòsit cal indicar-ho, així com la manera de fer-ho.

Contra aquesta resolució s'hi pot interposar un recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial de Lleida, per mitjà d'un escrit que s'ha de presentar en aquest Jutjat en el termini de vint dies a partir de l'endemà de la notificació. En l'escrit, la part apel·lant ha d'indicar la resolució objecte de recurs, ha d'especificar els pronunciaments que impugna i ha d'exposar les al·legacions en què basa la impugnació. Així mateix, ha de constituir al compte de dipòsits i consignacions d'aquest Jutjat el dipòsit a què es refereix la disposició addicional 15a de la LOPJ. Si no es compleixen aquests requisits no es podrà admetre el recurs (articles 458.1 i 458.2 de la LEC).

El jutge, abans de signar, conclou la sentència amb la fórmula següent, en què l'ús del segon i el tercer *ho* és opcional.

Així ho pronuncio, ho mano i ho signo.

Així ho pronuncio, mano i signo.

(*Així ho pronunciem, ho manem i ho signem*, si es tracta d'un tribunal.)

En aquesta fórmula també és opcional l'ús de *pronuncio* / *pronunciem*.

Així ho mano i ho signo.

(*Així ho manem i ho signem*, si es tracta d'un tribunal.)

Després de la fórmula final s'hi pot fer constar, opcionalment, el càrrec:

Així ho mano i ho signo.

El magistrat jutge



Tot seguit, després de la signatura, s'acostuma a consignar la diligència de publicació, en què el lletrat de l'Administració de justícia fa constar que el jutge ha dictat la sentència i l'ha feta pública. De tota manera, també es pot estendre en un full a part.

Estructura

Identificació de l'òrgan judicial
Adreça
Identificació de l'assumpte
Identificació de les parts (obligatori)
SENTÈNCIA
Identificació del/de la jutge/essa
Datació
Fets
Fets provats (si escau)
Raonaments jurídics
Decisió
Informació sobre el recurs
Fórmula final
Càrrec (opcional)
Signatura

Exemple

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona

Ronda de la Universitat, 18
08071 Barcelona

Procediment abreujat 258/2017
Secció A

Part actora: Carmen Costa Giménez
Procuradora: Júlia Garriga Salleres
Advocat: Antoni Guarda Creus

Part demandada: Servei Català de Trànsit
Advocat de la Generalitat

SENTÈNCIA NÚM. 322/2017

Magistrada jutgessa: Montserrat Canals Peris

Barcelona, 17 d'octubre de 2017

Fets

Primer. El 27 de febrer de 2017 el delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona va imposar a Carmen Costa Giménez una sanció que consistia en una multa de 300,50 euros perquè, com a titular del vehicle, no va identificar el conductor responsable de la infracció en el termini establert, malgrat que van requerir-li que ho fes.

Segon. El 8 de maig de 2017 el Servei Català de Trànsit va dictar una resolució en què va desestimar el recurs d'alçada que la part actora hi havia formulat.

Tercer. La part actora hi va interposar un recurs contenciós administratiu perquè s'anul·lés la resolució i perquè es deixés sense efecte la sanció, ja que al·lega que durant la tramitació de l'expedient sancionador se li va causar indefensió, atès que no es va intentar fer la notificació personal per mitjà de la diligència oportuna.

1 Escaure/Escaure's

Escaure significa 'ser procedent'.

✓ Atès que no consten prou elements probatoris, no *escau* la condemna sol·licitada (*no és procedent*).

Escaure's significa 'esdevenir-se, produir-se, tenir lloc'.

✓ El judici *s'escau* el 10 de març d'enguany (*tindrà lloc*).

Les formes castellanes que equivalen a *escaure* són *proceder*, *haber lugar* i, de vegades, *caber*.

Les formes castellanes que equivalen a *escaure's* són *acaecer*, *caer en*, *darse*, etc.

Si escau ('si és procedent') i *si s'escau* ('si es produeix, si s'esdevé'), depenent del sentit, poden correspondre a l'expressió *en su caso*, que no es pot traduir per *en el seu cas*.

✓ La mort del penat, *si s'escau* (*si es produeix*), comporta l'extinció de la responsabilitat penal.

✓ Cal que l'Administració penitenciària mantingui contactes periòdics amb l'entitat on es dugui a terme el treball i que adopti, *si escau* (*si és procedent*), noves mesures.

Quart. Es va sotmetre a vista l'expedient administratiu perquè la part actora pogués fer-hi al·legacions, d'acord amb el que estableix l'article 78.4 de l'LRJCA (Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa), cosa que va fer tal com consta a les actuacions.

Cinquè. Finalment, les actuacions han quedat vistes per a sentència.

Raonaments jurídics

Primer. D'acord amb l'article 70.2 de l'LRJCA, escau¹ estimar el recurs contenciós administratiu quan la disposició, l'actuació o l'acte infringeixin l'ordenament jurídic. Per tant, és procedent estimar la petició d'aquest recurs, anul·lar la resolució impugnada i deixar sense efecte la sanció, ja que, tal com sosté la part actora, no es va intentar fer la notificació personal per mitjà de la diligència oportuna.

Segon. D'acord amb la doctrina del Tribunal Constitucional, la notificació mitjançant el sistema d'anuncis és procedent quan s'hagin exhaurit els mitjans² que n'assegurin la recepció eficaç.

Tercer. De conformitat amb el que estableix l'article 139.1 de l'LRJCA, escau imposar a l'Administració demandada el pagament de les costes processals causades en aquest recurs.

Decisió

Anul·lo la resolució impugnada i deixo sense efecte la sanció. Així mateix, imposable a l'Administració demandada el pagament de les costes processals causades³ en aquest recurs.

Contra aquesta resolució les parts no hi poden interposar cap recurs.

Així ho pronuncio, ho mano i ho signo.



2 Mitjà/Medi

Mitjà és allò que serveix per arribar a un fi, el mètode o l'instrument per fer-ho.

✓ Les parts han de comparèixer amb tots els *mitjans* de prova de què intentin valer-se.

Medi és entorn, ambient.

✓ L'informe assenyala que l'estat de salut del pres s'agreuja progressivament per la influència del *medi* penitenciari.

3 Causar/Meritar

Meritar significa 'tenir dret a alguna cosa per raó d'un servei'.

✓ A l'annex especifico els dies treballats i les quantitats *meritades* (a què tinc dret) en concepte d'hores extres.

Sovint traduïm malament per *meritar* l'expressió castellana *devengar*, que fa referència a un ampli ventall de sentits: 'meritar, produir o causar, reportar, pagar, costar'.

Així, a la decisió hauria estat incorrecte traduir la forma castellana *devengadas* (*costas procesales devengadas*) per *meritades*, ja que no tindria sentit dir *el pagament de les costes a què té dret per raó d'un servei*.